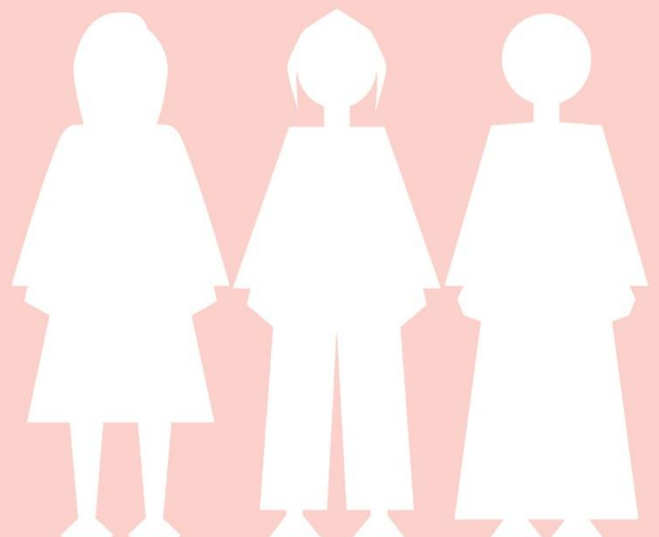




INFORME SOBRE LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL AÑO 2021

RESUMEN EJECUTIVO

Lima, noviembre de 2021





INFORME SOBRE LA VIGENCIA DE LOS DERECHOS HUMANOS EN EL AÑO 2021

RESUMEN EJECUTIVO

Lima, noviembre de 2021

INTRODUCCIÓN

El año 2021, en que se conmemoraba el Bicentenario de la Independencia, el Perú continuó viviendo los problemas estructurales que afectan los derechos humanos, como la pobreza, la desigualdad, el racismo, el machismo, la homofobia, la xenofobia y un modelo económico, atravesado por la corrupción, que prioriza la promoción de las inversiones sobre la vida digna de las y los ciudadanos.

A estos problemas se sumaron dos situaciones que vienen causando un grave daño, desde el año anterior: la pandemia del COVID 19 y la ofensiva contra la institucionalidad democrática promovida por sectores conservadores, ligados a grupos económicos.

Respecto a la pandemia, aunque el proceso de vacunación llevado a cabo durante este año ha sido clave para detener su avance, todavía la población enfrenta sus secuelas, especialmente los sectores más vulnerables. Los pobres, las personas adultas mayores, las mujeres, las y los niñas, los migrantes venezolanos, los pueblos indígenas, la población LGTBI y las personas con discapacidad, afectados por el confinamiento impuesto por el gobierno peruano, uno de los más rígidos a nivel mundial.

También resulta lamentable la vulneración al derecho a la educación, porque mientras en muchos países fue prioritaria la reapertura de escuelas y universidades, en el Perú apenas, en los últimos meses, una pequeña minoría ha podido regresar a clases presenciales.

Entretanto, las agrupaciones políticas parecen ajenas a buscar soluciones a estos problemas y continúan entrampadas en un discurso de confrontación, normalizando la invocación de mecanismos que deberían ser excepcionales, como la vacancia presidencial o el cierre del Congreso. Se mantiene una situación de inestabilidad política que lleva varios años y que impide plantear e implementar políticas de largo y mediano.

A esto se añade que a los remanentes fujimoristas se han unido otros grupos conservadores, incluso confesionales y varios medios de comunicación, para promover el rechazo a todo discurso de derechos humanos. Esta ofensiva mediática pretende negar las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad durante el conflicto armado interno. Los defensores de los derechos humanos y todo aquel que tenga una posición progresista, somos estigmatizados como comunistas o “terruchos”.

Al mismo tiempo, continúan en la impunidad las muertes de manifestantes cometidas por la policía al finalizar el año 2020, la masacre de 16 personas ocurrida en el VRAEM el pasado mayo y los asesinatos de dirigentes indígenas en la Amazonía.

Se trata por lo tanto de tiempos muy graves que deben ser abordados desde el movimiento de derechos humanos, tanto enfrentando las amenazas a la institucionalidad democrática y a la vigencia del Estado de Derecho como promoviendo que la pandemia y el confinamiento sean abordados desde una perspectiva de derechos.

1.DERECHOS HUMANOS Y PANDEMIA, AÑO 2.

1.1. Entre la segunda ola y la vacunación

Durante el año 2020, la falta de preparación del Estado peruano en materia de salud generó que la pandemia del COVID 19, tuviera un efecto devastador con cientos de miles de personas fallecidas, principalmente adultas mayores.

Sin embargo, hacia finales de ese año el número de contagios y defunciones descendió considerablemente y la población parecía confiada en que la pandemia había quedado atrás y participaba en reuniones sociales, compras navideñas y también en protestas o movilizaciones.

Lamentablemente, la segunda ola comenzó en enero del 2021, golpeando también a sectores de Lima que no habían sido tan afectados el año anterior. De hecho, Lima se convirtió en la ciudad con mayor exceso de fallecidos a nivel mundial, que llegaron a los 4,000 algunas semanas¹.

Durante el mes de febrero, el régimen de Sagasti volvió a imponer un toque de queda desde las 6pm y prohibió muchas actividades económicas, con graves consecuencias para los ingresos de la población, especialmente para el sector informal, compuesto mayoritariamente por mujeres. Nuevamente se generaron aglomeraciones por la reducción de horas de atención en supermercados y farmacias. Sin embargo, no se produjeron las detenciones masivas que caracterizaban al régimen de Vizcarra y las fuerzas policiales, y también diezmadas por la pandemia y la corrupción en las compras de insumos para su protección, se comportaban con relativa tolerancia.

Al mismo tiempo, la gran cantidad de muertes demostró que persistían las carencias en el sector salud, pese a la experiencia vivida el año 2020. La mayoría de muertes, nuevamente, se debió a la escasez de camas UCI y equipos básicos, especialmente el oxígeno. La Iglesia Católica, unida a varias empresas e instituciones tuvo que reactivar el programa Resucita Perú para las plantas de

¹ Informe del Financial Times, citado en este reportaje de Canal N: <https://canaln.pe/actualidad/peru-lidera-exceso-muertes-covid-19-mundo-n433478>

oxígeno. Se ha comprobado que, a la fecha, han muerto por COVID 19 más de 200,000 personas, siendo el Perú el país con más víctimas fatales por número de habitantes².

En plena segunda ola, a fines de enero, llegaron las primeras vacunas. El régimen de Sagasti dispuso que la prioridad de la vacunación estaba en los profesionales de atención de la salud³, los integrantes de las Fuerzas Armadas, los policías, los cadetes, los serenos, los estudiantes de Medicina e inclusive los miembros de mesa de las elecciones generales de abril. Se señaló que los adultos mayores, la población más vulnerable al virus, serían vacunados en mayo o junio⁴.

Nuevamente, se apreció cómo quienes tienen más recursos pueden enfrentar mejor la incapacidad del Estado y miles de personas de los sectores A y B optaron por viajar a los Estados Unidos para vacunarse. Finalmente, un grupo de activistas optó por hacer permanente incidencia en defensa de la vida de los adultos mayores, hasta que el gobierno recapacitó y aceptó considerar prioritaria su vacunación.

Inicialmente, se mostraron las deficiencias de un Estado parcelado al privilegiar la vacunación de los afiliados a EsSalud⁵. Recién a fines de marzo comenzó la vacunación universal en base a la edad de los ciudadanos, como se hizo en el resto del mundo. Probablemente decenas de miles de personas se hubieran salvado si hubieran sido vacunadas durante las semanas anteriores.

En la actualidad, el proceso de vacunación es una de las actividades más serias y ordenadas que lleva a cabo el Estado peruano. Inclusive en las zonas rurales, las brigadas de vacunación realizan largos desplazamientos para inmunizar a la población. Progresivamente se ha ido extendiendo a los más jóvenes y en paralelo se viene aplicando la tercera dosis de refuerzo para el personal de salud y adultos mayores.

²Véase por ejemplo: <https://larepublica.pe/sociedad/2021/02/16/un-respiro-para-la-crisis-apoyo-de-la-iglesia-en-la-pandemia/>

³ Acá la nota de prensa del Ministerio de Salud al respecto:
<https://www.minsa.gob.pe/newsletter/2020/edicion-40/nota4/index.html>

⁴ Informe sobre las consecuencias de la decisión del Estado peruano para la vida de los adultos mayores:
<https://saludconlupa.com/entrevistas/los-adultos-mayores-tienen-que-ser-prioridad-uno-en-la-vacunacion/>

⁵ <https://andina.pe/agencia/noticia-essalud-vacunara-contra-covid19-a-mas-17-millones-adultos-mayores-835768.aspx>

A diferencia de otros países, los movimientos antivacunas son más bien marginales, aunque sí han logrado que algunas personas, en todos los sectores sociales, tengan resistencia a vacunarse.

Debe recalcar que el cambio de gobierno no ha significado, como algunos temían, la interrupción del proceso, por el contrario, los funcionarios del gobierno de Castillo han continuado y mejorado la política anterior, habiéndose producido ya la vacunación de los adolescentes mayores de 12 años.

Las cifras de contagios y fallecidos continúan siendo muy reducidas. La gran mayoría de actividades económicas, culturales, deportivas se ha reanudado con diversas restricciones.

Al momento en que se elabora el presente resumen la tercera ola no habría empezado, aunque existe preocupación por indicadores al alza en la zona norte del país.

1.2. La inversión antes que los derechos

Una de las principales razones para la gran mortalidad de la pandemia, fue la vigencia de un modelo económico que durante treinta años ha subordinado los derechos fundamentales como la salud a la inversión privada, la seguridad y las grandes construcciones, aunque los hospitales rehabilitados o construidos no podían ser ocupados, debido a las disputas judiciales entre los gobiernos regionales y las constructoras.

Siguiendo esa lógica, para enfrentar la pandemia se dispuso un estado de emergencia, que restringe derechos fundamentales como la libertad individual o la inviolabilidad de domicilio. El confinamiento que impuso el gobierno peruano fue uno de los más rígidos a nivel mundial⁶, olvidando la importancia de otras dimensiones de los seres humanos, como la vida familiar, la vida social, la necesidad de actividad física o los derechos culturales. Además, de un enfoque supuestamente proteccionista atentó gravemente contra la libertad y la autonomía de las personas adultas mayores y la niñez. Muchas enfermedades se agravaron al prohibirse durante meses la atención en los establecimientos de salud del primer nivel. El UNFPA señala que la tasa de muerte materna alcanzó valores de ocho años atrás.

El confinamiento también generó una fuerte afectación al derecho al trabajo. Mientras solamente una minoría podía sobrevivir en base a sus ahorros y al teletrabajo, el resto de la

⁶ <https://www.dw.com/es/per%C3%BA-el-pa%C3%ADs-m%C3%A1s-mortal-en-la-pandemia-del-coronavirus/a-54981707>

población perdió abruptamente sus ingresos y sus ahorros. Al respecto, la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, aseguró que la pandemia ha provocado un retroceso de más de 18 años en la participación laboral de la mujer en América Latina y el Caribe. Los bonos que finalmente entregó el gobierno eran mucho menores que la canasta básica o el sueldo mínimo, además, se excluyó a más de un millón de migrantes venezolanos, la mayoría en extrema pobreza.

Cuando se fue expandiendo la pandemia, la especulación hizo su ingreso, muchas familias empobrecidas no pudieron afrontar los costos del oxígeno, diez o quince veces por encima de su valor normal, los gastos en medicinas o los pagos para conseguir una cama, como se pedía en muchos hospitales. Tampoco los ciudadanos podían afrontar los tratamientos por otros problemas de salud, lo que originó que se elevara el número de fallecidos por diversas causas. Muchas personas empobrecidas quedaron abandonadas hasta por sus propios familiares. Frente a la extrema miseria, se produjo el incremento de la mendicidad y la trata de personas, así como la deserción de muchos escolares y universitarios.

Desde el punto de vista del ejercicio de la democracia, es también cuestionable que el Presidente tomara decisiones sobre la vida de la población sin la participación de alcaldes, presidentes regionales, líderes de la oposición o representantes de la sociedad civil. Vizcarra ejerció un poder sin precedentes sobre la vida familiar, social o económica de las y los ciudadanos, asumiendo que sabía lo mejor para todos.

En ese contexto, hubo quienes consideraron que los estragos que el confinamiento causaba a las personas más pobres era el “costo a pagar” para enfrentar el problema sanitario. Se manifestaba nuevamente la insensibilidad frente al sufrimiento humano que en el Perú suele estar presente frente a las víctimas de la pobreza o de la violencia de determinadas características. Es más, se llegó a considerar que quien contraía el COVID 19 era un irresponsable, que se había enfermado por su culpa.

Esta insensibilidad quedó evidenciada cuando un torpe operativo policial causó la muerte de doce personas en la discoteca Thomas, frente a lo cual muchas personas, lejos de pedir justicia, consideraron que era “culpa” de las fallecidas, por irresponsables. Esta tragedia ha quedado en la impunidad⁷.

El proceso de desconfinamiento también expresa la lógica del modelo económico, porque no se ha realizado en función del ejercicio de los derechos fundamentales de la población (libertad de

⁷ Informe Nacional de Derechos Humanos 2020, pp.

tránsito, salud mental, educación, libertad de religión), sino de intereses de determinados grupos empresariales. Por eso se priorizó abrir los centros comerciales y los restaurantes antes que las playas y colegios; se prohibía recibir familiares en las casas, pero sí se permitía comer con ellos en un restaurante.

El encierro potenció las tensiones, generando depresión, incremento de conflictos familiares y violencia tanto hacia la propia persona como hacia las mujeres y las niñas. Se afectó mucho a personas que ya tenían problemas de salud o estaban en situación de vulnerabilidad. El confinamiento causaba mayores problemas en quienes vivían en situación de hacinamiento y enfrentaban graves necesidades económicas. Especialmente a los migrantes venezolanos. Igualmente, quedó seriamente afectada la salud mental de quienes tenían a su cargo a otras personas, es decir, las cuidadoras.

Anulando los vínculos interpersonales y redes comunitarias, cada persona se vuelve mucho más vulnerable para todo tipo de problemas. De otro lado, cuando la comunicación se reduce a una pantalla de celular, es muy fácil que florezcan pensamientos maniqueos, porque normalmente se trata de vínculos con personas con ideas afines. Si las personas pierden la posibilidad de dialogar cara a cara se empobrece mucho la capacidad crítica y con ello la democracia

De otro lado, el trato a los enfermos de COVID19 durante el primer año fue indigno. Los enfermos eran aislados de sus familiares e inclusive se les privaba el uso del celular. En muchos casos, los familiares ni siquiera tuvieron el derecho a recibir los restos de sus seres queridos. Ha sido muy difícil procesar la muerte de nuestros seres queridos, con COVID u otras enfermedades, sin poder acompañarlos en su muerte, ni realizar los ritos funerarios de acuerdo con la cultura, religión o cosmovisión y, acceder a la documentación que la acredita.

1.4. Los derechos laborales

Ni este año ni el año pasado, al disponerse el confinamiento se tomaron medidas adecuadas para reducir el impacto devastador en la economía de la clase trabajadora. Millones de trabajadores perdieron de un momento a otro sus fuentes de ingreso, especialmente en el sector informal y en el autoempleo, o sea mujeres. Miles de empresas quebraron sin que recibieran ninguna compensación y se expandieron el desempleo y el subempleo.

A ello se sumó la práctica de la “suspensión perfecta” que aplicaron muchas empresas y la no renovación de contratos. Donde aprovecharon para despedir a trabajadores sindicalizados sin exponerse a las inspecciones laborales⁸.

En el caso de los adultos mayores y las personas con discapacidad, al ser considerados de mayor vulnerabilidad, se prohibió que acudieran a los centros laborales y muchos perdieron sus empleos. De esta manera, se vieron perjudicados por las mismas normas que supuestamente buscaban protegerlos⁹.

De otro lado, a raíz de las protestas que se realizaron en diciembre del año pasado, el Congreso derogó el régimen laboral especial que favorecía a los agroindustriales. Ahora el régimen laboral está regulado por la Ley N° 31110, buscando garantizar los derechos laborales.

Sin embargo, desde el nuevo Congreso, bajo el supuesto que los derechos laborales son una amenaza para la inversión privada, se ha vuelto a proponer la eliminación de diversos derechos laborales

Finalmente, el gobierno ha publicado el Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos que busca enfrentar problemas como la discriminación en el empleo hacia los adultos mayores, las personas con discapacidad, los migrantes venezolanos y la población LGTBI. Igualmente se menciona el acoso sexual laboral y la necesidad de conciliar la vida laboral y la vida familiar. Sin embargo, el problema de fondo sigue siendo la precariedad del empleo que disminuye la capacidad de negociación a los trabajadores.

1.5. El derecho a la educación

Otro derecho que continúa seriamente afectado ha sido la educación. Aunque desde el inicio de la pandemia se supo que la niñez y la adolescencia eran los menos afectados por el COVID 19, durante casi dos años han estado prohibidas las clases presenciales.

Sin embargo, en una gran parte del país no existe cobertura de internet, especialmente en las zonas rurales y en la Amazonía. Además, se requiere de un dispositivo electrónico (celular, tablet o computadora) a dedicación exclusiva durante las clases y esto es muy difícil, más aún cuando existen varios niños en una misma casa.

⁸ Véase Empresas Españolas y Derechos Humanos en Pandemia, Equidad, 2021

⁹ <https://observateperu.ins.gob.pe/noticias/339-coronavirus-trabajador-mayor-de-65-anos-sera-considerado-parte-del-grupo-de-riesgo>

La prohibición del funcionamiento de nidos y guarderías ha causado además un profundo daño a millones de niños, porque la educación pre-escolar es fundamental para el desarrollo psicomotriz y emocional. En la mayoría de hogares una vez más, el trabajo de cuidado recayó sobre las mujeres.

De otro lado, la educación universitaria se empobrece totalmente cuando no se tiene la experiencia de intercambio personal con pares y docentes. El perjuicio es mayor aún en profesiones como Medicina, Ingeniería o las disciplinas relacionadas con el Arte, pero en general toda profesión necesita promover el aprendizaje en cuanto a determinadas formas de desempeño social, como el trato con los clientes, la comunidad o la vida en la empresa.

En el Perú cientos de miles de niños han abandonado el colegio definitivamente y lo mismo ha ocurrido con muchos universitarios.

Recientemente, el presidente Castillo anunció que por fin se reanudarán las clases en marzo del 2022, pero es urgente un plan que asegure la reincorporación de todos los niños, adolescentes y jóvenes que desertaron debido a la pandemia.

1.6. El derecho a la alimentación y el retorno de las ollas comunes

Al disponerse el confinamiento sin tomar en cuenta las necesidades cotidianas de los más pobres, se generó un deterioro gravísimo de las condiciones de vida de millones de personas. Los bonos anunciados por el gobierno apenas si cubrían una parte de la canasta familiar¹⁰.

Si en el Perú el prolongado confinamiento dispuesto por el gobierno no generó una hambruna generalizada o un estallido social se debió a la reaparición de la organización social para la supervivencia a través de las ollas comunes¹¹, gestionadas por mujeres que han perdido su trabajo debido a la cuarentena y decidieron organizarse y disminuir los costos mediante la compra de alimentos y la preparación conjunta de los mismos.

Muchas ollas comunes (y sus integrantes) sobreviven en base a donaciones gestionadas por la Iglesia Católica y por organizaciones benéficas, además de las entidades estatales como Kali Warma o las Municipalidades, aunque todo el apoyo es insuficiente frente a la necesidad. A inicios de este año, el Congreso aprobó la Ley N° 31126, que reconoce a las ollas comunes entre

¹⁰ <https://elperuano.pe/noticia/121385-la-pandemia-del-hambre>

¹¹ Un reportaje al respecto: <https://www.manosunidas.org/noticia/coronavirus-peru-ollas-comunes>

las organizaciones que asisten a la población en medio de la emergencia sanitaria y las faculta para recibir recursos públicos.

2. LA DEMOCRACIA AMENAZADA

2.1. La amenaza contra la institucionalidad democrática en noviembre del año 2020

Pese a la gravedad de los problemas mencionados, se encuentran ausentes de la discusión política tanto en el contexto electoral como en los primeros meses del nuevo gobierno que, más bien continúan marcados por la confrontación política que viene desde los gobiernos de Kuczynski y Vizcarra.

Esta confrontación no se debe a un cuestionamiento al modelo económico, como ocurre en otros países latinoamericanos, sino que es impulsada por unos demócratas precarios en su búsqueda de poder, tanto los sectores fujimoristas como otros grupos conservadores, desde las esferas políticas y religiosas.

Los congresistas pertenecientes a esa tendencia generaron mucha inestabilidad durante el gobierno del expresidente Kuczynski hasta lograr su renuncia. Posteriormente, pretendieron hacer lo mismo con su sucesor, Martín Vizcarra, quien dispuso el cierre del Congreso y convocó a nuevas elecciones. Sin embargo, el nuevo Congreso elegido en enero del 2020, reanudó la confrontación con Vizcarra y en noviembre de ese año el Congreso lo vacó en un procedimiento de poco más de una hora. Los congresistas vacadores proclamaron Presidente de la República al Presidente del Congreso, Manuel Merino, en medio de la sorpresa y el rechazo de la población.

Un año después, todavía es difícil de entender que los congresistas hayan tomado esta decisión pocos meses antes que terminara el mandato de Vizcarra y el de ellos mismos. Una hipótesis bastante plausible es que tenían el propósito de consolidarse en el poder argumentando que la pandemia hacía imposible convocar a las elecciones.

En todo caso, no tomaron en cuenta la gran movilización que se produjo, que fue inédita por la participación de sectores medios y altos, donde Vizcarra tenía mayor respaldo. A las protestas se sumaron diversos grupos de izquierda al apreciarse el perfil conservador del nuevo régimen, que incluía personas tan cuestionadas como Ántero Flores Araoz en el premierato y el ex marino Fernando D'Alessio, a quien nombró Ministro de Educación.

Luego que Merino se vio forzado a renunciar, algunos observadores consideraron que, frente a la ofensiva de la derecha conservadora, había aparecido una mayoría cívica, favorable a los derechos humanos y a las causas sociales. Inclusive se hablaba con orgullo de la “Generación del Bicentenario”, dado que buena parte de los manifestantes eran jóvenes.

Un año después existen muchas dudas sobre cuánto queda de esa esperanza o del compromiso político de los más jóvenes. En lugar de la “mayoría cívica”, se aprecia un desencanto generalizado y un fenómeno de polarización. Probablemente, muchas personas que protestaron el año pasado sienten mucho temor frente al supuesto comunismo o la inexperiencia de Pedro Castillo y votaron por Keiko Fujimori este año

2.2. Las muertes de manifestantes

Las protestas de noviembre del 2020 fueron enfrentadas con una represión policial inusitada para las calles de Lima, con el saldo fatal de las muertes de los jóvenes, Inti Sotelo y Brian Pintado, así como decenas de heridos.

La violencia policial no cesó con la salida de Merino. Durante el primer mes del gobierno de Sagasti, se produjeron en La Libertad muchas protestas de trabajadores de la agroexportación. El 3 de diciembre del 2020 la represión policial causó la muerte del joven trabajador Jorge Yener Muñoz, de 19 años y el 30 de diciembre murieron abaleados el trabajador Reynaldo Reyes Ulloa y el menor K.R.D.

En estos últimos casos, en los sectores que se habían conmovido frente a las muertes de Inti Sotelo y Brian Pintado, hubo más bien indiferencia, como había ocurrido durante muchas otras muertes ocurridas por la represión policial en años anteriores. Probablemente, la población siente más que las muertes cometidas por un gobierno autoritario son un abuso, mientras que las muertes cometidas durante un gobierno democrático son finalmente muertes no deseadas, de las que vagamente se culpa a las propias víctimas por estar protestando.

Debe señalarse que tampoco existen mayores muestras de solidaridad frente a los asesinatos de líderes indígenas que se vienen produciendo en la Amazonía, todos los cuales se encuentran en la impunidad.

2.3. La violencia no cesa y la impunidad tampoco

Existen dos situaciones de violencia muy preocupantes que se producen en las zonas de Selva y Ceja de Selva donde la presencia del Estado es débil y aparecen intereses económicos ligados al narcotráfico, la minería ilegal y la tala.

Estos grupos suelen amenazar a las autoridades nativas, que carecen de protección por parte de las autoridades. Durante la pandemia, la actividad de los grupos ilegales ha recrudecido y se han cometido sucesivos crímenes contra dirigentes indígenas.

El pueblo indígena más afectado por la violencia es el kakataibo, en Huánuco¹², habiéndose producido cuatro asesinatos en los últimos dos años. En todas estas muertes estarían involucrados traficantes de tierras. No hay avances en las investigaciones, no hay detenidos y en realidad, no parece existir mucho interés de las autoridades.

De otro lado, en la zona del VRAEM (valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro) existen grupos armados que brindan protección a los narcotraficantes. En ocasiones, estos grupos cometen crímenes contra grupos de autodefensa. Los hechos que ocurren en el VRAEM suelen pasar desapercibidos para la opinión pública.

En el resto del país, el grupo subversivo Sendero Luminoso ha abandonado las acciones terroristas, pero subsisten sus simpatizantes organizados en grupos como MOVAREF, aunque en ningún caso se comprobó que hubieran participado o planificado acciones violentas.

Se mantiene la polémica respecto a si se trata de detenciones arbitrarias y si realmente el MOVAREF puede ser tratado como si fuera Sendero Luminoso.

Entretanto, la agresividad con que los sectores conservadores repiten incesantemente que el presidente Castillo, el partido Perú Libre y muchos líderes de izquierda son tildados de “terroristas” o “narcoterroristas” sin prueba alguna, parecería implicar que realmente Sendero Luminoso es una grave amenaza para el país. En realidad, hace más de 20 años que no se producen atentados senderistas.

Sin embargo, en setiembre, la muerte del líder senderista Abimael Guzmán, generó que muchas fuerzas políticas rechazaran entregar sus restos a sus familiares, según señalaba la ley, bajo el argumento que su tumba podría generar un culto a su personalidad. El Congreso dispuso que sus restos mortales y demás dirigentes, fueran cremados y arrojados a un lugar desconocido. Llama la atención que se haya promulgado esta norma en un tiempo donde no hay accionar

¹² <https://www.omct.org/es/recursos/llamamientos-urgentes/asesinato-del-indigena-arbildo-menandez-grandez>

terrorista, mientras que en los años ochenta y noventa muchos senderistas e integrantes del MRTA fueron sepultados en cementerios o donde lo decidieron sus familiares.

2.3. La perspectiva antiderechos en el Perú: el nuevo negacionismo, la defensa de intereses, intolerancia, racismo y discriminación.

El contexto de las elecciones y los primeros meses del gobierno de Pedro Castillo ha sido de mucha polarización e intolerancia, donde se emplea un discurso que desprestigia la noción de derechos humanos o los vincula al terrorismo.

Todavía muchas personas consideran que las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno fueron “el precio a pagar” por la paz o que las esterilizaciones forzadas se realizaban “por el propio bien” de las mujeres afectadas.

Igualmente, existe una vocación autoritaria, asumiendo que solamente con “la mano dura” se pueden enfrentar los problemas, desde la delincuencia hasta la pandemia. Por eso la medida de Castillo que más respaldo ha tenido ha sido plantear que los militares pasen a combatir la delincuencia.

Las redes sociales tuvieron un potencial muy grande para generar desinformación en un contexto donde las personas se encontraban aisladas en sus domicilios. Las personas que no votaban por Keiko Fujimori eran consideradas “comunistas” o más bien “terroristas” o “terrucos”. Muchas personas tuvieron expresiones de intolerancia o agresiones verbales hacia familiares y amigos, generándose muchos conflictos, más graves por los escasos contactos que muchas personas tienen debido al confinamiento.

Entretanto, tienen cada vez más influencia y visibilidad grupos de extrema derecha que se dedican a hostigar tanto a personas de izquierda como a líderes de opinión que son condenados por no ser de extrema derecha. Entre estos grupos se encuentran La Resistencia, Los Insurgentes, Los Combatientes del Pueblo y la Sociedad Patriotas del Perú. Hoy denunciados por Aprodeh y la Coordinadora nacional de Derechos Humanos, como organización criminal.

De otro lado, tenemos que sectores menos organizados han aplicado la “cultura de la cancelación” pretendiendo hostigar y boicotear a todos aquellos que consideran simpatizantes de Castillo o que no votaron por Keiko.

En general, las protestas con insultos que realizan La Resistencia y otras agrupaciones y pretender que una persona no pueda trabajar o tener una vida normal son situaciones muy

peligrosas que vulneran los derechos humanos de los afectados. Ninguna causa justifica estos hechos, más aún si suelen convocarse sin prueba alguna y sin llevar a cabo un proceso.

2.5. La libertad de expresión: límites y amenazas.

La libertad de expresión es un derecho fundamental para una democracia, pero en los últimos años se ha empleado también por algunos sujetos para expresar agresiones y promover desestabilización con llamados a la violencia o actitudes matonas.

En el contexto electoral también se han producido incidentes violentos contra periodistas que cubrían manifestaciones, llegando a realizarse también protestas en los domicilios, con maniobras similares a las de La Resistencia.

Se han producido prácticas de hostigamiento hacia distintos periodistas durante la campaña electoral. El 14 de abril, el automóvil del periodista Roberto Sánchez Mamani sufrió un atentado con una bomba molotov. El 2 de junio, fue incendiado el automóvil del periodista Carlos Padilla Castillo en Chimbote.

La periodista Paola Ugaz ha sido objeto de múltiples investigaciones fiscales como forma de amedrentamiento

En la actualidad, el presidente Castillo se muestra reticente a dar entrevistas a los medios de comunicación. Varios medios sostienen que no favorece a la libertad de prensa, aunque no se han producido agresiones directas o injerencia en los medios.

3. LOS SECTORES VULNERABLES EN CONTEXTO DE CRISIS

3.1. Personas adultas mayores

Ha principios del 2020¹³, la situación de los adultos mayores era heterogénea: muchos continuaban trabajando, otros dependían de sus familias o de sus ahorros. Muy pocos llevaban una vida autónoma e independiente. Muchos se encontraban en una situación de mayor vulnerabilidad.

¹³ Informe Anual 2020, p. 135.

Sin embargo, desde el inicio de la pandemia, la situación se deterioró sustancialmente por el impacto de las medidas tomadas por el Estado, para su “protección”, limitando seriamente su autonomía y su libertad.

En realidad, la soledad, la falta de actividad física y el aislamiento, tuvieron como consecuencia depresión, deterioro cognitivo y un agravamiento de los problemas físicos y mentales.

La protesta de muchos adultos mayores, que denunciaban que se trataba de normas discriminatorias que atentaban contra su libertad, llevó a que finalmente las disposiciones fueran derogadas. Lo mismo ocurrió con la falta de priorización de su vacunación, a la que solamente accedieron bajo la lógica que podían después de la muerte de miles de adultos mayores.

3.2. Mujeres

Subsiste la violencia estructural contra las mujeres como expresión de la cultura machista que pretende mantenerlas en una situación de subordinación y dentro de determinados roles de género. A esta situación se añaden los actos de violencia física, psicológica y sexual; y su forma más extrema: el feminicidio

Estas formas de violencia han sido denunciadas desde la sociedad civil a lo largo de los años, exigiendo sanción, reparación y medidas de protección. La aplicación de estas medidas ha sido deficiente y muchas víctimas de feminicidio habían denunciado la violencia sin que las medidas logren su protección.

En este contexto la pandemia implicó recluir a las mujeres con sus agresores. Para muchas víctimas era imposible acudir a las comisarías debido al confinamiento y no podían llamar a la Línea 100 por la estrecha convivencia con el agresor. Durante el año 2020 se produjeron 132 feminicidios¹⁴, alrededor de 5,500 desapariciones de mujeres y niñas. Muchas de las cuales terminan en trata o feminicidio.

Sin embargo, luego del confinamiento, los hechos de violencia han continuado. Durante estos dos años, la salud de las mujeres estuvo en riesgo mayor, debido a la interrupción de la atención en el primer nivel de atención. Era imposible atender controles pre y post natales, planificación

¹⁴ <https://www.gob.pe/institucion/defensoria-del-pueblo/noticias/322749-defensoria-del-pueblo-se-registraron-132-feminicidios-en-el-2020>

familiar, lo que ha ocasionado embarazos no deseados, interrupción de tratamientos y atenciones preventivas. La muerte materna alcanzó valores ya superados hace 8 años atrás. El 40% de mujeres dejó de usar métodos anticonceptivos.

Por otro lado, la prohibición de funcionamiento de los colegios generó serios problemas en la conciliación de sobrecarga por el cuidado de los hijos y otros familiares.

A nivel político, la Presidenta del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional, del Congreso, del Consejo de Ministros y la Fiscal de la Nación, son mujeres. En este periodo se aprobó la ley de paridad y alternancia y la protección frente al acoso político. Aunque el gobierno de Castillo es el que tiene menos ministras mujeres en los últimos veinte años.

Creemos que la impunidad que existe frente a las esterilizaciones forzadas o las violaciones cometidas por las fuerzas de seguridad durante el conflicto armado interno se deben en parte al menosprecio que se tiene sobre las mujeres, especialmente su indemnidad y su libertad sexual en intersección con su racialización.

3.3. Niñas, niños y adolescentes

Las niñas, niños y adolescentes fueron uno de los sectores más afectados por las medidas de confinamiento, pese a que se supo que eran los menos vulnerables a la pandemia.

Alrededor de 100,000 niños han perdido a uno de sus cuidadores debido a la pandemia. Se ha dispuesto una pensión de orfandad de 200 soles mensuales y a la fecha solo la reciben unos 8,000 niños.

Hasta el momento a la gran mayoría se les prohíbe ir al colegio. Muchos no han podido ver a sus familiares y amigos durante casi dos años. Las consecuencias han sido dramáticas desde el punto de vista de la salud física y emocional, habiéndose producido un incremento de la obesidad, la depresión, el suicidio y los problemas de socialización.

Además, la reclusión forzosa los expuso a muchas formas de maltrato y violencia, al punto que la violencia se habría elevado en un 50% y el EIF se cuadruplicó en el rango etario de menos de 10 años.

3.4. Pueblos indígenas

Los pueblos indígenas, andinos y amazónicos, continúan viviendo situaciones de exclusión y discriminación, así como la amenaza a sus territorios y recursos naturales.

Las normas sobre el confinamiento no fueron consultadas a los pueblos indígenas, pese a que alteraban totalmente su forma de vida, incumpléndose de esta manera con las normas sobre consulta previa. El cierre de postas médicas y escuelas, la prohibición del traslado de productos y de la venta de artesanías los afectaron seriamente.

Las fuerzas de seguridad intervinieron en las poblaciones indígenas con mucha violencia, atentando contra el derecho de subsistencia de los indígenas y sus prácticas culturales. En algunos casos, las patrullas militares les impedían que salieran a sus propias chacras

Al carecer de señal de internet, la educación de miles de niños amazónicos y andinos ha quedado truncada. La falta de una estrategia con pertinencia de la realidad indígena va a ampliar por mucho tiempo la ya existente brecha educativa existente entre los sectores urbanos y rurales.

Entretanto, las grandes actividades extractivas continuaban porque eran consideradas “estratégicas”, dentro de la lógica mencionadas de privilegiar las inversiones sobre los derechos.

Se mantienen las concesiones sobre territorios comunales y la vigencia de los convenios entre las empresas privadas y la Policía Nacional. Aunque el Tribunal Constitucional ha señalado que estos convenios pueden suscribirse en casos excepcionales, no existe mayor regulación sobre esta condición excepcional y las fuerzas policiales siguen comportándose como seguridad privada.

Es verdad que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ha aprobado el Mecanismo Intersectorial para proteger a defensores de derechos humanos indígenas, pero aún no existe presupuesto para dotar de refugio y seguridad a líderes amenazados.

3.5. Población LGTBI

La nuestra sigue siendo una sociedad marcadamente homolesbotransfóbica.

El reciente Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos plantea evitar la discriminación a los trabajadores LGTBI en los espacios laborales. Sería muy positivo que fuera implementado, porque para muchos profesionales con dicha orientación o identidad, la única alternativa laboral es emigrar a sociedades más tolerantes.

La pandemia ha afectado también indirectamente a muchas personas viviendo con VIH, que es una enfermedad muy extendida entre los hombres gays y personas trans. No fue posible acceder a exámenes y tratamientos durante los peores días del confinamiento.

En la actualidad, existe por primera vez una congresista abiertamente lesbiana, Susel Paredes. Están pendientes la ley sobre identidad de género y el matrimonio civil igualitario. El 1° de noviembre fue asesinado Pedro Pablo Prada, activista por los derechos de la población con VIH. El homicidio ha vuelto a poner en evidencia que los crímenes de odio siguen ocurriendo en nuestro país.

3.6. Personas con discapacidad

La sociedad peruana y sus autoridades siguen comportándose como si las personas con discapacidad no existieran. Por ejemplo, desde Cajamarca hasta Iquitos, son intransitables para una persona en silla de ruedas.

Las normas de confinamiento agravaron su situación debido a la interrupción de las terapias en los centros de salud o las dificultades de los cuidadores para trasladarse.

De otro lado, para las personas sordas, que normalmente leen los labios, les es ahora muy difícil comunicarse con quienes usan siempre mascarillas. De igual forma, se hace mucho más difícil seguir una comunicación por Zoom o una videollamada.

Es indispensable que al plantearse políticas tan radicales como el confinamiento se tome en cuenta la afectación a personas con tantos niveles de vulnerabilidad que simplemente pueden morir.

3.7. Migrantes

Más de un millón de ciudadanos venezolanos, en su mayoría en extrema pobreza, enfrentando situaciones de marginalidad, informalidad, en situaciones de explotación

Muchos inmigrantes enfrentan serios problemas de salud. Sin embargo, cuando tienen problemas de salud, no acuden a los centros de salud debido a la ausencia de dinero y de seguros de salud. lo cual puede agravar su situación.

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES

Conclusiones

- La sobrecarga de los cuidados causó serios problemas a la salud mental de la población.
- Al aplicar medidas generales, es fundamental tomar en cuenta el grado de vulnerabilidad de determinados grupos poblacionales, por ejemplo, los pueblos indígenas sintieron que los policías y militares enviados a “protegerlo amenazante.
- En un país como el Perú, la vocación autoritaria siempre está presente, sea frente al terrorismo, la delincuencia o un virus.
- Varias décadas después del fin del conflicto armado interno, se sigue negando los crímenes cometidos, ahora vinculados a algunas iglesias evangélicas, a grupos de poder económico y a las fuerzas armadas en retiro con presencia en el Parlamento.
- El proceso de vacunación llevado a cabo durante este año demuestra que es posible que el Estado peruano lleve a cabo una política exitosa a nivel nacional en defensa de los derechos humanos.

Recomendaciones

- Todas las medidas que impliquen restricciones de derechos como las que se han impuesto en los últimos dos años deben ser revisadas por el Congreso o por el Tribunal Constitucional con la finalidad de evaluar su necesidad y proporcionalidad
- Las autoridades nunca deberán interrumpir la atención en salud de los ciudadanos. Nunca puede volver a establecerse días u horas en que se prohíba la atención de las farmacias.
- Promover la recuperación de la salud mental de todas las personas afectadas por la pandemia y el confinamiento, especialmente niñas, niños, adolescentes y personas adultas mayores.
- Priorizar el retorno a la educación presencial, tanto en el colegio como la universidad.
- Ninguna norma puede restringir el derecho al trabajo de la población sin tomar medidas para garantizar su supervivencia.
- Incluir en el Presupuesto del próximo año el apoyo a las ollas comunes.

- Investigar y sancionar todos los crímenes cometidos durante los últimos dos años, especialmente la masacre del VRAEM, los asesinatos de dirigentes indígenas y de jóvenes participantes en protestas sociales en Lima y La Libertad.
- Es necesario que el Estado peruano tenga una política para luchar contra las diversas formas de discriminación (racismo, machismo, xenofobia, homofobia, etc.) y buscar la integración de todos los sectores tradicionalmente discriminados.
- Eliminar los obstáculos para la plena vigencia de los derechos de la población LGTBI, especialmente el matrimonio igualitario, el derecho de la población trans a identificarse de acuerdo con su género asumido y la lucha contra toda forma de discriminación y violencia.
- Atender especialmente la violencia hacia las mujeres y las niñas, para evitar que el confinamiento implique más violencia e impunidad.
- Brindar protección integral a los inmigrantes venezolanos cuyos derechos están en entredicho, especialmente en lo referente a la salud física y mental, la educación y la protección frente a la explotación.
- Trabajar en la protección permanente e integral a la propiedad de los pueblos indígenas, así como en la protección a sus líderes amenazados.
- Indispensable contar con un enfoque integral sobre la salud.
- Considerar el grado de vulnerabilidad de determinados sectores, para evitar disponer normas que pretenden proteger, de manera vertical, sin aplicar mecanismos de consulta.